

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
דוד ביטן  
שלום דנינו  
אברהם בצלאל  
דן אילוז  
משה פסל  
ששון ששי גואטה  
אוהד טל  
אלי דלל  
יסמין פרידמן  
אליהו ברוכי  
רון כץ  
אלון שוסטר  
שלי טל מירון

---

5877/25/פ

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון – מתווך במתן שירות רכב ומוסכי הסדר),  
התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 2 1. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה "יצרן רכב במדינת חוץ" יבוא :

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),  
התשמ"א–1981<sup>2</sup>; "

(2) אחרי ההגדרה "מוסד" יבוא :

---

<sup>1</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 970.  
<sup>2</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

"מוסד הסדר" – מוסד שהתקשר עם מבטח בחוזה התקשרות לשם מתן שירות וטיפול ללקוחותיו, הכולל תנאי תשלום שנקבעו מראש;" ;

(3) אחרי ההגדרה "מתווך בייבוא אישי" יבוא :

"מתווך במתן שירות רכב" – בעל רישיון לפי סעיף 76א לתיווך במתן שירות רכב;" ;

(4) בהגדרה "שירות רכב", אחרי פסקה (7) יבוא :

"(8) תיווך במתן שירות רכב;" ;

(5) אחרי ההגדרה "תיווך בייבוא אישי" יבוא :

"תיווך במתן שירות רכב" – יצירת קשר בין צדדים לשם התקשרות שעניינה מתן שירות רכב כאמור בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "שירות רכב", ובכלל זה בין לקוח, בעל רישיון לפי חוק זה ומבטח, והכול בתמורה בכסף או בשווה כסף;" .

תיקון סעיף 16 2. בסעיף 16 לחוק העיקרי, אחרי "ובכלל זה פרטים לעניין כמות" יבוא "עמלה, מחיר, רווח".

הוספת סימן ו' 3. אחרי סעיף 76 לחוק העיקרי יבוא :  
לפרק ד'

### "סימן ו' : עיסוק בתיווך במתן שירות רכב

רישיון לתיווך במתן 76א. מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון שירות רכב לתיווך במתן שירות רכב :

(1) הוא תאגיד רשום כדין שאחד מבעלי העניין בו לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל ;

(2) עומד לרשותו איש מקצוע בתחום שירות הרכב שהוא מתווך בעניינו, בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתחום האמור ;

(3) לרשותו מערכת מחשוב המסוגלת לבצע ייחוס של כל התקשרות לבעל רישיון וללקוח שהם צדדים להתקשרות ;

(4) יש לו מען רשום או נציג מוסמך לקבלת דואר בישראל ;

(5) הוא מפעיל מוקד לפניית של לקוחות  
בישראל בעל מערכת לתייעוד השיחות;

(6) הוא התקשר בהסכם תיווך במתן שירותי  
רכב עם מבטח אחד לפחות.

אחריות מתווך 76ב. מתווך במתן שירות רכב יהיה אחראי כלפי הלקוח  
במתן שירות רכב שעמו התקשר וכלפי בעל הרכב, ביחד ולחוד עם  
בעל רישיון למתן שירות רכב שסיפק את שירות  
הרכב ללקוח.

הסכם תיווך במתן 76ג. הסכם תיווך במתן שירות רכב בין מתווך לבין  
שירות רכב מבטח או בין מתווך לבין בעל רישיון אחר לפי חוק  
זה ייערך בכתב; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין  
פרטים שחובה לכלול בהסכם תיווך כאמור.

הגבלות ואיסורים 76ד. הסכם תיווך במתן שירות רכב עם מוסד לא יגביל  
על הסכם תיווך או ימנע ממוסד להתקשר עם אחרים, ובכלל זה –  
במתן שירות רכב

(1) לא יגביל או ימנע ממוסד להתקשר עם  
מתווך במתן שירות רכב אחר;

(2) לא יגביל את המוסד לסוג לקוחות מסויים.

חשבונית ללקוח 76ה. מתווך במתן שירות רכב יציין בחשבונית שהוא  
מוסר ללקוח לפי דין פירוט מלא של ההתקשרות  
שלגביה נעשה התיווך וזהות בעל הרישיון שנתן את  
שירות הרכב לפי ההתקשרות.

הספקת שירות 76ו. מתווך במתן שירות רכב יספק שירות ללקוח  
באמצעות בעלי רישיון  
באמצעות בעלי רישיון

הגבלה על החזקה 76ז. לא יחזיק מבטח בשיעור העולה על עשרה אחוזים  
במתווך במתן שירותי רכב  
מהון המניות של מתווך במתן שירותי רכב.

הגבלה על החזקה 76ח. לא יחזיק מתווך במתן שירותי רכב או מי ששולט במוסד בו, במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על עשרה אחוזים מהון המניות של בעל רישיון להפעלת מוסד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968<sup>3</sup>.

תקנות לעניין מתווך 76ט. השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע חובות נוספות במתן שירותי רכב שיחולו על מתווך במתן שירותי רכב.

תיקון סעיף 125 4. בסעיף 125(א)(2) לחוק העיקרי, במקום "המחיר הכולל" יבוא "המחיר ששולם בפועל".

תיקון סעיף 153 5. בסעיף 153 לחוק העיקרי, אחרי "כתיבת שומת רכב ותיקונה" יבוא "קביעת המחיר של מוצר התעבורה שיצוין בשומת הרכב" ובסופו יבוא "תקנות לעניין קביעת מחיר מוצר תעבורה טעונות אישור של הוועדה".

תיקון חוק הפיקוח 6. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981<sup>4</sup> – על שירותים פיננסיים (ביטוח)

(1) בסעיף 36, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ד), מבטח לא יחזיק, בכל שיעור שהוא, בהון המניות של בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה או בבעל רישיון מתווך בשירותי רכב לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (בחוק זה – חוק רישוי שירותים).";

(2) בסעיף 38, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הוראות לפי סעיף קטן (א), שיש בהן כדי להשפיע במישרין על מי שמחזיק ברישיון כהגדרתו בחוק רישוי שירותים, ייקבעו בהסכמה עם המנהל כהגדרתו בחוק האמור ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.";

(3) בסעיף 40, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

<sup>3</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

<sup>4</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

"(10) על אף האמור בסעיף זה, הוראות בתוכנית ביטוח לגבי ענף רכב רכוש, טעונות אישור של הממונה ושל המנהל כהגדרתו בחוק רישוי שירותים, וכן אישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וייתכנסו, בין השאר, לכל אלה :

(1) תנאי התקשרות של המבטח עם מוסך, ובכלל זה האיסור על מבטח לסרב לבקשת מוסך להיכלל ברשימת מוסכי ההסדר לפי אותם התנאים של יתר מוסכי ההסדר כפי שאושרו על ידו, בעצמו או באופן עקיף באמצעות מתווך במתן שירותי רכב;

(2) המחיר שיגבה המבטח בעד שעת עבודה ובעד תיקוני פחחות וצבע;

(3) תנאים לגבי אספקת חלקי רכב ובכלל זה הוראות בעניינים אלה :

(א) אחריות המוסך לספק את חלקי הרכב המאושרים על ידי שמאי רכב מטעם המבטח ושיעור החיוב בשל כך ;

(ב) השפעת מחיר השוק של מוצרי תעבורה על המחיר שישלם המבטח למוסך ההסדר בשל הטיפול ;

(ג) אחריות המבטח כלפי בעל הרכב בשל טיב ואיכות התיקון שיבצע מוסך ההסדר ;

(ד) אפשרות המוסך לספק מוצרי תעבורה שלא אושרו על ידי שמאי רכב של המבטח ואחריות המוסך כלפי בעל הרכב לטיבם ואיכותם של מוצרי התעבורה, אם החליט לספק אותם בעצמו ;

(4) תנאים לעניין פוליסות הביטוח, לרבות הטלת חובה על מבטח לאפשר למבוטח לתקן את רכבו בכל מוסך המחזיק ברישיון להפעלת מוסך לפי חוק רישוי שירותים, וכן הגבלה על שיעור ההשתתפות העצמית שיגבה ממבוטח שבחר לתקן את רכבו במוסך שאינו בהסדר ;

(5) תנאים לעניין רכב חלופי שיסופק למבוטח במשך תקופת התיקון על ידי המבטח ואיסור על המבטח לדרוש מהמוסך לספק בעצמו את הרכב.

(21) תנאי בפוליסת ביטוח הקובע סכום השתתפות העצמית שייגבה ממבוטח שבחר לתקן את רכבו במוסך שאינו בהסדר, העולה על השיעור המרבי שנקבע לפי סעיף (11)(4) – בטל.

- תחילה 7. תחילתו של חוק זה ביום \_\_\_\_\_ \* (להלן – יום התחילה).
- תקנות ראשונות 8. תקנות ראשונות לפי סעיף 153 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לעניין מחיר מוצר תעבורה שיצוין בשומת רכב, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום התחילה.
- הוראות מעבר 9. מי שעסק בתיווך במתן שירות רכב ערב יום התחילה רשאי להמשיך ולעסוק בתיווך כאמור עד תום שנה מיום התחילה.

## דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לתת מענה לפערי הכוחות בין השחקנים השונים בענף הרכב, לעודד את התחרות בו ולהביא להוזלה במחירי מוצרי התעבורה, השירותים בענף הרכב ופוליסות הביטוח. בשנים האחרונות עסקה ועדת הכלכלה של הכנסת רבות בנושא זה, וקיימה דיונים ממושכים בהשתתפות נציגיהם של כלל הגורמים הרלוונטיים, ובכללם הרגולטורים בענף הביטוח ובענף הרכב, במטרה להגיע להסכמות שיביאו לאיזון בשוק.

עם זאת, לדעת מציעי הצעת החוק, הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעניין ענף רכב רכוש, שפורסמו בין השאר בעקבות אותם דיונים, אינן נותנות מענה מספק לבעיות הקיימות בשוק. הסמכות לקבוע הוראות אלה, המשפיעות באופן משמעותי מאוד על ענף הרכב, נתונה באופן בלעדי לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מבלי שישנה חובה לקבל את הסכמת הרגולטור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה), ואף ללא חובת היוועצות עמו. כמו כן, הוראות אלה אינן נתונות לפיקוח פרלמנטרי כלשהו.

נוסף על כך, התפתחה בשוק פרקטיקה של פעילות מתווכים, העוסקים בתיווך בין חברות ביטוח ובין בעלי הרישיונות לשירותים בענף הרכב. פעילותם של מתווכים אלה אינה מוסדרת היום בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016 (להלן – חוק הרישוי), ולפיכך אינה מפוקחת בידי הרגולטור במשרד התחבורה.

הצעת החוק כוללת שני תיקונים עיקריים. התיקון הראשון הוא בחוק הרישוי, שבמסגרתו מוצע להסדיר את תחום התיווך במתן שירותי רכב, לקבוע את תנאי הזכאות לקבלת רישיון עיסוק בתחום, להסדיר את אחריותו של מתווך במתן שירותי רכב כלפי הלקוח שעמו הוא התקשר – המבטח, יחד ולחוד עם אחריותו כלפי בעל הרכב המבוטח וכלפי בעלי הרישיון למתן שירותים בענף הרכב לפי החוק העיקרי, בהם המוסכים. לעניין הסכם התיווך בין המתווך למבטח, מוצע לקבוע כי הוא ייערך בכתב וכי הוא לא יוכל למנוע ממוסך להתקשר עם מתווכים נוספים או יגביל אותו לסוג לקוחות מסוים. כמו כן, מוצע להסמיק את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ככל שיראה לנכון, לקבוע בתקנות הוראות לעניין פרטים נוספים שחובה לכלול בהסכם תיווך כאמור.

תיקון נוסף בסעיף 16 לחוק הרישוי נועד להקנות לרגולטור במשרד התחבורה סמכות לדרוש נתונים מבעלי הרישיונות המוסדרים לפי החוק האמור, לעניין עמלה, מחיר או רווח. בהתאם לכך, תוטל חובה על בעלי הרישיונות למסור למנהל לפי חוק הרישוי, לפי דרישתו ולשם ביצוע ההוראות לפי החוק האמור, פרטים לעניין עמלה, מחיר או רווח. מידע זה נדרש למשרד התחבורה לשם בקרה על התנהלות השוק ולשם גיבוש מדיניות בנושא.

כמו כן, כדי למנוע ריכוזיות בענף הרכב וכן למנוע ריכוז כוח שוק בידי חברות הביטוח, מוצע להגביל את שיעור ההחזקה של מבטח בהון המניות של מתווך וכן את שיעור ההחזקה של מתווך בהון המניות של

\* תאריך התחילה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

מוסד.

נוסף על כך, מוצע להבהיר כי סמכות שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין תקנות לפי סעיף 153 לחוק הרישוי, העוסקות בהוראות מקצועיות לעניין שמאי רכב, כוללת גם סמכות לקבוע הוראות לעניין מחיר מוצר תעבורה שיצוין בשומת הרכב, ולקבוע כי התקנות לעניין מחיר מוצר תעבורה כאמור יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לטובת פיקוח פרלמנטרי בעניין. יובהר כי הסמכות לקבוע את מחיר מוצר התעבורה שיצוין בשומת הרכב קיימת גם היום לפי סעיף 153 לחוק הרישוי, והתיקון המוצע נועד לאפשר החלה של פיקוח פרלמנטרי על התקנות בעניין זה בלבד.

התיקון השני הנכלל בהצעת החוק הוא בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח), שבמסגרתו מוצע לקבוע הוראות בנוגע להתנהלות המבטחים בענף הרכב. כדי למנוע ריכוזיות בענף, מוצע לאסור על מבטח להחזיק, בכל שיעור שהוא, בהון המניות של בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה או של בעל רישיון תיווך בשירותי רכב לפי חוק הרישוי. כמו כן, מוצע לקבוע כי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפי חוק הפיקוח, לעניין תנאי ביטוח שיש בהן כדי להשפיע על מי שמחזיק ברישיון למתן שירותי רכב, ייקבעו בהסכמת המנהל במשרד התחבורה שהוא הרגולטור המפקח על ענף הרכב, וכן יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וזאת כדי להבטיח שהן ייקבעו בהתחשב בנותני השירותים בענף הרכב כמו גם בציבור בעלי הרכב. כמו כן, מוצע לקבוע כי גם הוראות בתכנית ביטוח בנושא ענף רכב רכוש יהיו טעונות באישורים האמורים וכן באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מאותם הטעמים כאמור לעיל.

עוד מוצע לקבוע כי תהיה חובה לכלול בתוכנית הביטוח בענף רכב רכוש התייחסות לכמה נושאים, כדי למנוע הפליה של מוסכים קטנים, לעודד את התחרות בתחום ולהביא לצמצום פערי הכוחות בין המבטחים לנותני השירותים בענף ולבעלי הרכב המבטחים. לפיכך, מוצע לקבוע כי ההוראות יכללו, בין היתר, תנאים הנוגעים להתקשרות מבטח עם מוסכים באופן שיאפשר לכל מוסד שירצה להיכלל ברשימת המוסכים שבהסדר עמו ולפי אותם התנאים, תנאים בנוגע למחיר שמבטח יגבה בעד שירותים הניתנים לבעל הרכב, תנאים בנוגע לאספקת חלקי רכב ובכלל זה חובת המבטח לאפשר למוסד לספק את מוצרי התעבורה בעצמו אף אם הם לא אושרו על ידי שמאי הרכב שמטעמו והתייחסות לאחריות המוסד בשלהם, וכן תנאים הנוגעים להשפעת מחיר השוק של מוצרי תעבורה על המחיר שישלם המבטח למוסד שעמו הוא מצוי בהסדר בעד הטיפול.

כמו כן, מוצע כי הוראות אלה יכללו תנאים הנוגעים לפוליסת ביטוח, לרבות הטלת חובת המבטח לאפשר לבעל רכב מבוטח לתקן את רכבו בכל מוסד בעל רישיון לפי חוק הרישוי, גם בכזה שאינו מצוי בהסדר עם המבטח ולקבוע הגבלה על שיעור ההשתתפות העצמית שייגבה מבעל הרכב בעד השירות. בנוסף, מוצע לקבוע כי תנאי בפוליסת ביטוח, הקובע סכום השתתפות עצמית מעבר לתקרת השיעור שנקבעה בתכנית הביטוח כאמור – יהיה בטל.

ככל שיתקדמו הליכי החקיקה של הצעת החוק, ייבחן מועד כניסתם לתוקף של התיקונים המוצעים בה.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ז' בסיוון התשפ"ה (03.06.2025)